

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1640/2534

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นายวิวัฒน์ รอดเชื้อ
นายวิสุทธิ์ ฤทธิรักษา

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 44, มาตรา 48, มาตรา 49

โจทก์ยื่นฟ้องระบุมิลาเนาของจำเลยไว้ในคำฟ้อง เมื่อจำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีจำเลยก็ระบุมิลาเนาตามที่โจทก์ระบุไว้แล้วด้วย แม้ต่อมาจำเลยย้ายภูมิลำเนาไปจากที่ที่ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ โดยมีได้แถลงให้ศาลทราบ แต่กลับมีคำร้องต่อศาลระบุมิลาเนาของจำเลยตามคำฟ้องอีก ดังนี้ ถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิลำเนาตามคำฟ้องอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในการติดต่อกับจำเลย

โจทก์ยื่นฟ้องระบุมิลาเนาของจำเลยไว้ในคำฟ้อง เมื่อจำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีจำเลยก็ระบุมิลาเนาตามที่โจทก์ระบุไว้แล้วด้วย แม้ต่อมาจำเลยย้ายภูมิลำเนาไปจากที่ที่ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ โดยมีได้แถลงให้ศาลทราบ แต่กลับมีคำร้องต่อศาลระบุมิลาเนาของจำเลยตามคำฟ้องอีก ดังนี้ ถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิลำเนาตามคำฟ้องอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในการติดต่อกับจำเลย

(เสริมพงศ์ วรียงยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิต)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสุทธิ นิชรโรจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>